

探索构建中国特色数据跨境流动规则体系

——以海南自由贸易港为例

李 猛 秦 晶

内容提要 海南在加快建设中国特色自由贸易港进程中,数据跨境流动既是实施更高水平对外开放的重要标志和内容,也是推进实现数字经济和跨境数字贸易高质量发展的基础和关键。海南自由贸易港依靠“一线放开、二线管住”和全岛封关运作等特殊监管政策,具备主动对接国际高标准经贸规则以及率先打造具有中国特色的国际数据跨境流动枢纽港的先天优势。当前,海南自由贸易港推动数据跨境流动面临威胁国家安全、侵犯商业秘密、泄露个人隐私等风险挑战,需要积极借鉴数据跨境流动监管的国际有益经验,主动对接RCEP、CPTPP、DEPA等国际高标准经贸协定的数据跨境流动规则,通过完善数据跨境流动法律法规、加强数据跨境流动分类分级管理、构建数据跨境流动风险防控体系等方式,加快建立起与更高水平对外开放相适应的数据跨境流动规则体系,在风险可控的前提下推进数据跨境安全有序流动,稳步扩大高水平制度型开放。

关键词 海南自由贸易港 数据跨境流动 规则体系 国际经验 制度型开放

中图分类号 D996, F49, D922.29

DOI 10.20090/j.cnki.gjjh.2025.3.5

文献标识码 A

文章编号 1002-1515(2025)03-0048-10

基金项目 国家社会科学基金一般项目“竞争中性视角下国有企业国际规制体系构建及我国的对策研究”(20BFX202)、泰山学者工程专项资助项目(编号:tsqn202306207)

数据跨境流动可以有效整合全球资源,提升全社会总体经济效用,促进数字经济创新发展。海南自由贸易港数据跨境安全有序流动,是国家赋予海南的一项政策创新。海南自由贸易港探索数据跨境流动制度集成创新,既能够助力中国完

善数据跨境流动治理体系,同时也是海南加快建设中国特色自由贸易港的现实需要。^① 本文以海南自由贸易港在推进数据跨境流动中面临的主要风险和挑战为切入点,秉持数据安全和跨境自由流动并重原则,对保障数据跨境安全有序流动提

李猛系山东科技大学文法学院教授,研究方向为国际法、经济体制改革;秦晶系山东科技大学文法学院硕士研究生,研究方向为国际法。通讯作者:李猛,电子邮箱:jeasonlimeng@163.com。感谢《国际经济合作》匿名审稿专家的意见和建议,文中疏漏由笔者负责。

① 裴长洪等:《中国自由贸易试验区建设十周年:回顾与展望》,《国际经济合作》2023年第4期,第20—21页。

出有针对性的政策建议。

一、海南自由贸易港推动数据跨境流动的政策实践

海南自由贸易港以政策创新为引领，以法律法规为基础保障，不断完善数据跨境流动的制度建设，在数字信息基础设施建设、数据安全出境机制、数字贸易创新发展等方面取得积极成效。

（一）政策措施

近年，为推进数据跨境安全有序流动，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》等国家层面的重大战略规划均明确提出，要建立和完善数据跨境流动相关制度规范。2022年12月发布的《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称“数据二十条”）对构建数据安全合规有序跨境流通机制作出明确指示，搭建起数据跨境流动治理体系的基本框架。

在海南地方层面，2020年6月发布的《海南自由贸易港建设总体方案》明确指出，在确保数据流动安全可控的前提下，扩大数据领域开放，创新安全制度设计，实现数据充分汇聚，培育发展数字经济。^①海南省人民政府积极响应“数据二十条”的号召，于2023年12月印发《海南省培育数据要素市场三年行动计划（2024—2026）》，提出24条行动举措，构建与海南自由贸易港更高水平对外开放相适应的数据基础制度，其中围绕数据跨境流动和安全治理提出了数据要素跨境规则制定行动、数据跨境场景应用试点行动、健全政府数据管理机制行动等一系列计划方案，为海南自由贸易港

完善数据跨境流动治理明确了实施路径。

（二）法律法规

为加强数据跨境流动风险治理，相关各级政府制定出台了一系列数据跨境流动法律法规。目前，国家层面已初步形成以《中华人民共和国国家安全法》为引领，以《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》等为支撑，以《数据出境安全评估办法》《促进和规范数据跨境流动规定》等规范性文件为抓手的“1+3+N”的数据出境合规监管框架。^②此外，2021年6月印发的《中华人民共和国海南自由贸易港法》要求探索实施国际数据跨境流动制度安排，并提出海南自由贸易港依法建立安全有序自由便利的数据流动管理制度，依法保护个人、组织与数据有关的权益，有序扩大通信资源和业务开放，扩大数据领域开放，促进以数据为关键要素的数字经济发展，为海南自由贸易港深化数据跨境流动制度创新提供了相应法律依据。^③总体而言，“1+3+N”数据跨境流动监管格局的初步形成和《海南自由贸易港法》的颁布实施，为海南自由贸易港推动数据跨境流动以及加强数据跨境流动监管奠定了法治基础。

（三）实践探索

加强数字信息基础设施建设。2023年11月，全球首个商用海底数据中心数据舱在海南成功下水，填补了海洋工程与数据中心新基建融合发展领域的空白，为中国建设国际数据港提供了创新方案。2024年8月初步建成连接东南亚—海南—香港的海缆通信基础设施，打造全省统一的数据开发利用平台，提升了海南自由贸易港对跨境数据的综合处理能力。

^① 《海南自由贸易港建设总体方案》，海南自由贸易港网站，2020年6月2日，https://www.hnft.gov.cn/zcfg/zcwj/zyzc/202006/t20200602_3023773.html [2024-11-21]。

^② 周念利、于美月、柳春苗：《我国自贸区（港）数据跨境流动试点制度创新研究》，《国际商务研究》2023年第4期，第89—90页。

^③ 《中华人民共和国海南自由贸易港法》，中国政府网，2021年6月11日，https://www.gov.cn/xinwen/2021-06/11/content_5616929.htm [2024-01-02]。



加强数据安全出境试点。主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)、《数字经济伙伴关系协定》(Digital Economy Partnership Agreement, DEPA)等国际高标准经贸规则,率先开展“游戏出海”试点,依托海南生态软件园,海南自由贸易港有序推进带量测试、内容备案制度制定、新型基础设施建设等事项。同时,制定数据出境安全评估申报工作指引,开通数据出境安全评估申报通道,探索“数据产品超市”的数据开发利用新模式。

赋能数字经济和数字贸易发展。2023年海南自由贸易港数字经济核心产业营业收入超过1400亿元人民币,较上一年度(1279.6亿元)增长9.4%,高于全国数字经济核心产业销售收入同期平均增速(8.7%)。^①数据要素价值的释放有力推动了海南自由贸易港数字经济产业的发展。

二、海南自由贸易港推动数据跨境流动的风险与挑战

数据跨境流动在提升经济效益的同时,也面临着威胁国家安全、侵犯商业秘密、泄露个人隐私等风险挑战。同时,海南自由贸易港数据跨境流动体系建设存在法律法规不完善、数据分类分级规则不健全、数据出境安全评估机制缺失、数据监管体系亟待建立等问题。

(一) 主要风险

威胁国家安全风险。海南自由贸易港以发展开放型经济模式为主导,市场高度自由化便利化,使得跨境数字贸易活动呈现出数据主体广泛、流动环节多样、应用领域多元、关联主体利益冲突复杂等显著特征。数据要素区别于传统市

场资源要素,具有便捷性、多样性、互动性、共享性等突出特点,扩大数据领域开放使得海南自由贸易港数据跨境流动风险具有更为明显的复杂性、隐蔽性、流动性和易扩散性。^②数据资源在政治、经济、军事等领域具有较高的战略价值,一旦国防、科技、政治、经济等核心敏感数据泄露,将会对国家安全和利益造成巨大威胁。

侵犯商业秘密风险。近年来,自由便利的市场准入政策使得越来越多的数字科技企业入驻海南,日益频繁的数据跨境流动使港区内企业面临更加严峻的技术保护和经营管理风险。一方面,部分企业为开拓市场和抢占技术制高点,可能在数据跨境流动中采取不正当手段窃取其他企业关键数据,使得包括核心技术在内的商业秘密泄露风险更加突出。^③另一方面,海南自由贸易港位于南海海域,临近东南亚,独特的地理位置使其与南海周边国家及企业之间的跨境贸易活动更为密切,由于各国之间数据跨境流动政策和法律法规存在明显差异,因而增加了数据跨境流动的制度壁垒和商业秘密泄露风险。此外,随着海南自由贸易港跨境数字贸易的逐渐兴起,数据跨境流动中所面临的网络攻击、恶意软件、网络诈骗等问题明显增多,这在一定程度上增加了企业商业秘密泄露的风险。

泄露个人隐私风险。随着海南自由贸易港数字技术发展和跨境电商兴起,个人隐私泄露将会面临更大风险。这主要是由于个人数据收集不再局限于在线购买、订阅电子邮件和加入社交媒体等经过用户同意的方式,还包括未经个人发觉、自动收集个人信息以及公共数据开放等方式。以医疗数据开放为例,现代医疗服务是海南自由贸易港的支柱产业,实现医疗数据要素的有序开放

① 商务部国际贸易经济合作研究院:《海南自由贸易港贸易投资发展报告(2023)》,2024年8月,第55页, <https://www.caitec.org.cn/upfiles/file/2024/7/20240827104614639.pdf> [2024-10-03]。

② 孙建军、巴志超、夏义堃:《数据要素市场体系建构与价值实现路径探索》,《情报学报》2024年第1期,第2—3页。

③ 于涛、罗来军:《海南自由贸易港建设的风险识别与防控》,《海南大学学报(人文社会科学版)》2024年第2期,第92—94页。

是其打造国际健康岛的必然要求，医疗数据因包含患者基本信息以及医疗机构运转情况而具有巨大的再开发利用价值。然而，海南自由贸易港尚不具备确保医疗数据安全开放的风险防控体系和法治保障体系，在探索医疗数据开放中容易因政策不稳定、技术不成熟、制度不完善等原因，使个人隐私信息面临较大的泄露风险。

（二）主要挑战

数据跨境流动法律法规尚不完善。一是国家层面缺乏规范数据出境的法律实施细则。虽然《数据出境安全评估办法》已于2022年9月颁布实施，对于数据出境申报流程和基本条件进行了规定，但是由于缺少与之配套的实施细则和评价标准，影响法案的贯彻执行及其实际效能的发挥。^①二是尚未制定出台数据出境的地方性条例。海南自由贸易港作为对外开放新高地，凭借高度自由化便利化的政策环境，越来越多的各类数据要素汇聚于此，然而仅依靠国家层面的《数据出境安全评估办法》，难以充分适应海南自由贸易港自由化便利化的数据跨境流动特性，无法有效防范化解由扩大数据出境范围所带来的各类潜在风险。三是缺乏数据入境的相关法律规定。在海南自由贸易港稳步扩大制度型开放的过程中，对于一些禁止传播的数据信息应当及时出台相应的法律法规予以规制，以弥补数据入境的法律空白，在扩大开放中阻断不良数据信息的扩散与传播。

数据分类分级规则体系仍未建立。《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》仅对数据分类分级管理进行了原则性规定，缺乏配套的实施细则和管理办法。《中华人民共和国个人信息保护法》仅对个人信息和敏感个人信息进行了界定，缺乏对敏感个人信息等级分类的具体指导。《数据出境安全评估办法》虽然对重要数据进行了定义，但未对重要数据进行

分类分级。因此，中国虽然出台了多部与数据安全相关的法律法规，但是数据分类分级规则呈现出较为明显的分散化、碎片化特征，导致数据分类分级规则体系难以建立。

数据跨境流动安全评估机制有待健全。海南自由贸易港尚未建立起体系完备、高效便捷的数据跨境流动安全评估机制。一是安全评估办法过于单一。依据《数据出境安全评估办法》规定，对于重要数据和大规模个人信息出境采用相同的安全评估办法，实践中个人信息与重要数据所涉及的风险类型和保护的法益均有所不同，需要根据其各自特点采取不同的安全评估办法。二是安全评估存在泛化可能性。《数据出境安全评估办法》第19条将重要数据定义为：“一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用等，可能危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全等的数据。”该条款对于重要数据定义过于宽泛，评估主体极有可能为避免担责，对数据出境予以从严评估。三是安全评估流程过于繁复。《数据出境安全评估办法》规定，海南自由贸易港并不具有独立开展数据出境安全评估的事权，数据出境需要交由国家互联网信息办公室进行安全评估。然而，面对不同专业领域的大量数据出境申报材料，仅依靠主管部门难以保证数据出境评估结果的科学精准高效，也无法满足海南自由贸易港日益增长的数据跨境传输需求。

亟须构建数据跨境流动监管体系。一是缺乏统一的监管机构。海南自由贸易港数据跨境流动监管权限散落于市场监管、税务、公安、海关等多个部门，重复监管、交叉监管、监管空白等问题依然存在。二是监管模式较为单一。数据分类分级标准缺失引发的连锁反应导致数据跨境流动监管模式较为单一，使数据跨境流动监管缺乏科学性、针对性、合理性。换言之，由于各类数据

^① 叶传星、闫文光：《论中国数据跨境制度的现状、问题与纾困路径》，《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2024年第1期，第60—62页。



的性质特点、涉及风险及应用场景等均存在差别,如果未经合理区分便采取“一刀切”的监管办法,无疑将会影响数据跨境流动监管效能,增加数据跨境流动风险。^①三是监管技术相对滞后。数据本身具有流动属性,传统的静态监管方式无法有效应对数据跨境流动中可能发生的数据窃取、数据篡改、数据非法使用等安全问题。鉴此,海南自由贸易港亟须运用科技手段创新监管模式,采取以现代科技为核心、涵盖全过程的动态监管,以充分适应数据跨境流动风险防控需求。四是监管存在法律空白。目前,中国数据出境安全评估的适用范围主要是重要数据和大规模个人信息,而敏感类数据仍属于法律监管的空白地带。例如,跨境医疗健康服务业作为海南自由贸易港的优势特色产业之一,其数据资源主要包括医疗设备、医药供应链、最新科研成果等信息,如果境外机构通过大数据技术对上述信息进行挖掘和分析,就能够获悉近年来中国医疗健康政策和医疗服务能力的变化情况,这将给中国公共安全和利益带来潜在威胁。

三、数据跨境流动治理的国际经验

目前,以美国、欧盟、新加坡等为代表的数字跨境流动法律规制模式形成了数据跨境流动治理的有益实践经验。《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)、CPTPP及DEPA等国际高标准经贸规则为数据跨境流动治理提供了借鉴。

(一) 典型国家的数据跨境流动规制模式

美国经验支持数据跨境自由流动。首先,美国坚持数据跨境自由流动的价值取向。美国作为数字产业发达国家,凭借其庞大的数字经济规模以及在互联网领域的绝对优势,采取促进数据跨境自由流

动的策略,通过支持数据跨境自由流动以获取巨大的经济利益,维护其在全球数字贸易领域的领先地位。^②其次,美国制定了完善的数据跨境流动监管法律法规。虽然美国尚未针对数据跨境流动进行统一立法,但是其所采取的分行业、分领域的立法模式精准有效。例如,美国在医疗、金融、投资等行业领域分别制定出台了《健康保险携带和责任法案》(Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)、《金融服务现代化法案》(Financial Services Modernization Act, FSMA)、《外国投资风险审查现代化法案》(Foreign Investment Risk Review Modernization Act, FIRRMA)等。与统一立法模式相比,分行业、分领域立法更能适应不同行业领域的特点,能够有效保证数据跨境流动的监管效率。再次,强化数据跨境流动风险防范。美国注重发挥自身科技优势,强调运用人工智能、大数据、云计算等现代科技手段加强数据跨境流动监管。美国实行“行业自律+政府监管”的数据跨境流动风险防控策略,强调充分发挥市场主体的自发性、自主性、灵活性,以此适应数据跨境流动的规模大、频率高、风险高等特点,初步形成了政府监管与市场自律、法治保障与行业自治协同的数据跨境流动监管模式,有效保证了数据跨境流动风险监管效率。^③最后,美国针对数据跨境流动风险采取部门分类监管,根据各行业数据特点由专门机构进行监管。例如,美国联邦贸易委员会负责贸易领域的数据监管,联邦通信委员会负责电信领域的数据监管,消费者金融保护局负责金融领域的数据监管,使数据跨境流动风险防控更具针对性、专业性、有效性。

欧盟经验强调个人隐私安全保护。首先,欧盟以保护个人数据权利为价值取向。欧盟通过立法形式将个人数据权利纳入基本人权,创建了较

① 蓝蓝:《数据安全立法视角下的重要数据:内涵、识别与保护》,《思想理论战线》2022年第2期,第107—108页。

② 华佳凡:《美国及其主要盟伴跨境数据流动政策模式探因》,《当代亚太》2023年第5期,第156—159页。

③ 蔡翠红、郭威:《中美跨境数据流动政策比较分析》,《太平洋学报》2022年第3期,第36—37页。

为严格的限制数据跨境流动的规则，以保护数据主体权利。其次，欧盟积极利用比例原则寻求维护数据安全、保护个人隐私与数据跨境流动、数字经济发展之间的最佳利益平衡点。再次，欧盟构建了数据跨境流动的法律制度。欧盟对数据跨境流动采取统一立法模式，《关于公平访问和使用数据统一规则的条例》（Regulation on Harmonised Rules on Fair Access to and Use of Data, Data Act）及《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation, GDPR）等均对数据跨境流动中的个人隐私保护进行了规定，同时制定出台配套措施和实施办法，形成较为完善的数据跨境流动法律制度体系，为数据跨境流动监管提供了相应法治保障。^①最后，欧盟严防数据跨境流动带来的风险。一是采用“内松外严”的数据跨境流动监管策略，支持成员国之间数据跨境自由流动，对于和非成员国之间的数据跨境流动则规定了“充分性决定”程序（adequacy decision），即非成员国对数据隐私的法律保护要达到与欧盟相当的充分性保护程度，才能够与欧盟国家进行数据跨境传输。二是实行数据跨境流动“白名单”制度。欧盟每四年审查一次“白名单”，确保“白名单”中的国家符合数据隐私的充分保护标准。三是奉行单边“长臂管辖”原则。相关数据业务只要涉及欧盟安全和利益，便受到欧盟的管辖和法律监管，以此确保各类数据跨境传输行为符合欧盟的安全和利益。

新加坡经验追求数据流动与安全平衡。新加坡强调开放的数据跨境流动的价值取向，其数据跨境流动监管制度比欧盟更为宽松，在个人信息保护力度上比美国更加严格，自由与安全相对平衡的数据跨境流动治理理念和策略使其具备了建设全球数据跨境流动枢纽港的显著优势。^②新加坡推动数据跨境流动的措施主要包括三方面。一是完善数据跨境

流动立法。2020年底，新加坡在《个人数据保护法》（Personal Data Protection Act, PDPA）基础上，通过了《个人数据保护法修正案》，对数据可携带权和传输义务进行了详细规定，为新加坡推动数据跨境流动奠定了法律基础。二是积极寻求数据跨境流动区域开放合作。2018年，新加坡加入了亚太经济合作组织主导的《跨境隐私规则体系》（Cross Border Privacy Rules, CBPR），为满足CBPR规则要求，制定实施了与之对接的认证机制。三是加快建设全球数据中心。新加坡充分发挥制度创新优势，通过扩大开放电信市场、建设数据中心园区（Data Center Park, DCP）、完善信息基础设施等举措来吸引跨国科技企业在新加坡建立数据中心，助力新加坡打造全球数据跨境流动枢纽地位，以便深入参与数据跨境流动国际标准和规则制定。与此同时，新加坡高度重视数据跨境流动风险防范。一方面，新加坡设立了专门的数据安全监管机构。新加坡设置了个人数据保护委员会（Personal Data Protection Commission, PDPC），负责制定数据跨境流动规则、建立数据跨境传输审核机制，对于教育、医疗、金融等数据跨境流动风险较大的行业领域，注重与行业主管部门合作，共同监管核心敏感数据跨境流动。另一方面，对出入境数据实行分类监管。新加坡对入境数据不作限制，对跨境中转数据原则上不作限制，涉及数据交换则应当符合相关法律规定。

值得注意的是，欧盟和新加坡均采用适度监管原则。欧盟通过标准合同条款、约束性企业规则等措施在合理限度内拓宽数据跨境流动尺度，允许在风险可控情况下适当减损数据主体权利，以有效促进数据跨境流动，尽可能满足境内企业数据出境需求。^③新加坡规定，通过安全评估认证的企业可获得数据保护信任标识，拥有此类标

① 夏菡：《国际法视野下欧盟数据治理立法发展及对中国的启示》，《武大国际法评论》2023年第4期，第109—111页。

② 王念：《新加坡数据跨境流动管理的经验与启示》，《财经智库》2020年第4期，第104—105页。

③ 金晶：《欧盟的规则，全球的标准？数据跨境流动监管的“逐顶竞争”》，《中外法学》2023年第1期，第52—54页。



识的企业可适用更加便捷的数据出境监管流程。

(二) 国际高标准数据跨境流动规则

RCEP是首个将基本安全利益例外条款纳入数据跨境流动规则的自贸协定。RCEP一方面明确规定支持数据跨境自由流动,另一方面对涉及国家基本安全利益或合法公共政策目标的数据,允许缔约方采取数据本地化措施,此举回应了缔约方对于防范数据跨境流动风险的关切。^① RCEP数据跨境流动规则条款主要具有以下特征。

一是兼顾数据跨境流动和安全保护。RCEP原则上禁止数据本地化措施,明确规定缔约方不得任意对计算设施位置和通过电子方式跨境传输数据作出限制。同时,RCEP针对涉及个人隐私和国家安全的金融、电信等数据的跨境流动专门作出了规定,允许缔约方采取包容审慎监管措施,必要时限制相关数据跨境流动。二是尊重各缔约方经济发展水平和监管上的差异性。RCEP设置了特殊与差别待遇条款,为经济发展相对滞后的缔约方设定了适用规则的缓冲期,允许其逐步对接数据跨境流动规则。三是赋予缔约方较为充分的政策调整空间。为保障缔约方基本安全利益以及合法公共政策目标,RCEP规定在保证不构成任意的或者不合理的歧视、不影响正常贸易和投资秩序、所采取的措施不超过必要限度等条件下,缔约方可以采取数据本地化等措施来限制数据跨境流动,其他缔约方不得提出异议。可见,RCEP赋予了缔约方较为充分的数据跨境流动政策调整空间和自由裁量权,力求平衡数据跨境流动与缔约方权益保护,因此更具灵活性、适应性和现实可操作性。

CPTPP数据跨境流动规则主要集中在第14章“电子商务”,该章节的突出特点是促进缔约方之间数据跨境自由流动,尽可能地减少数据本地化

存储,该章第11条整体上采取“原则+例外”的规制模式。一是设立允许数据跨境流动的强制性义务。第14.11条第2款规定:“当以电子方式进行跨境信息传输的活动是为了涵盖人的商业行为时,每一缔约方应当允许以电子方式进行跨境信息传输。”该条款使用了“应当允许”(shall allow)的表述,对缔约方设置了强制允许数据跨境流动的义务,限制缔约方将数据本地化作为市场准入的强制性条件。二是数据跨境流动规则适用范围较广。不同于RCEP对金融领域的数据跨境流动保持审慎态度,CPTPP数据跨境流动规则不仅适用于商业数据和个人数据,更是涵盖金融等其他核心敏感领域,进一步扩大了数据跨境流动的领域范围。^② 三是严格使用数据跨境流动的限制性措施。CPTPP允许缔约方对数据跨境流动进行一定的限制,但设定了较为严格的前置条件,规定应当满足目的限制、合理性以及必要性的要求。换言之,缔约方对数据跨境流动采取限制性措施,必须是为了实现合法公共政策目标,且该限制性措施应当采取合理有据、非歧视、非变相限制贸易的方式进行,避免滥用限制性措施阻碍数据跨境流动。

DEPA拥有比RCEP更加全面具体的数据跨境流动规则,且数据跨境流动自由度便利度水平更高,而在个人信息保护方面,DEPA的规定比CPTPP更加细致。一是引入数据跨境流动弹性规则条款。DEPA尚未针对数据跨境流动设置强制性规定,通过“软规则”倡议缔约方之间加强数据跨境流动安全保护以及网络信息安全合作,构建数据跨境流动合作机制和安全保护的共同框架,能够避免缔约方之间就数据跨境流动治理理念及规范制度产生冲突,为各缔约方早日达成一致的数据跨境流动规则体系提供谈判空间。^③ 二

① 张晓君、屈晓濛:《RCEP数据跨境流动例外条款与中国因应》,《政法论丛》2022年第3期,第110—111页。

② 王玫黎、陈雨:《中国数据跨境流动规则与CPTPP的对接研究》,《国际贸易》2022年第4期,第24—25页。

③ 李猛:《我国对接DEPA国际高标准数字经济规则之进路研究:以参与和引领全球数字经济治理为视角》,《国际关系研究》2023年第3期,第24—26页。

是重视个人信息保护。DEPA 设定了加强个人信息保护的基本原则，要求缔约方完善个人信息保护相关法律法规，为个人信息跨境流动提供法律保护。^① 三是支持数据跨境自由流动。DEPA 在数据跨境流动和禁止数据本地化存储方面作出较高水平承诺，削减了 RCEP 中的基本安全利益例外条款，并对合法公共政策目标例外进行了限制。DEPA 规定，在符合合法公共政策目标的前提下，成员国（地区）的数据跨境流动限制措施不得构成不合理歧视、不得变相限制且不得超出目标所需限度。^②

RCEP、CPTPP、DEPA 体现了数据跨境流动规则的最新发展趋势，包括倡导和支持数据跨境自由流动，逐步扩大规则适用范围，缩减例外原则适用范围等。目前，国际上数据跨境流动规则呈现出高度自由化便利化的变革发展趋势，这为海南自由贸易港积极抢占数据跨境流动国际规则制高点指明了方向和路径。

四、海南自由贸易港构建数据跨境流动规则体系的建议

数据合规、安全、有序跨境流动对于海南自由贸易港数字经济和跨境数字贸易高质量发展，打造具有中国特色的数据跨境流动枢纽港具有重要意义。海南自由贸易港应尽快建立健全数据跨境流动法律法规，实施数据跨境流动分类分级管理，构建数据跨境流动风险防控体系，对接国际高标准经贸规则，从而推动形成兼顾安全与自由的数据跨境流动规则体系。

（一）建立健全数据跨境流动法律法规

一是争取数据跨境流动一揽子特殊立法授权。考虑到海南自由贸易港在 2025 年全岛封关运

作后全面实施高水平制度型开放以及抢占数据跨境流动国际制高点的现实需要，应积极争取国家层面的数据跨境流动一揽子特殊立法授权，包括较为宽泛的数据跨境流动安全评估、安全审查、分类分级等权限，以有效解决当前数据跨境流动领域授权立法程序繁复、效率低下、时效性差等问题，为中国数据跨境流动制度体系的建立和完善探索路径、积累经验。

二是修订完善《海南自由贸易港法》数据跨境流动条款。加强顶层制度设计是构建数据跨境流动法律制度体系的基础保障。其一，修订和完善《海南自由贸易港法》中的数据跨境流动规则条款，提高海南自由贸易港数据跨境流动治理的整体法律位阶，有效化解数据跨境流动治理中面临的“上位法”体制障碍。其二，将《海南自由贸易港法》中有关数据出境安全审查的原则性、指导性、框架性规定予以规范化、明确化、具体化，增强海南自由贸易港数据出境法律规制的现实可操作性。其三，补充数据入境相关法律法规，弥补海南自由贸易港对入境数据安全审查的法律空白，为后续开展数据入境安全审查工作提供法律依据。

三是颁布实施《海南自由贸易港数据跨境流动管理条例》。根据《海南自由贸易港法》第 10 条第 1 款规定，海南自由贸易港拥有立法权，这也是其相较于国内其他自由贸易试验区在立法方面的最突出优势。^③ 应在《海南自由贸易港法》的基础保障和规范引领下，充分行使中央所赋予的立法权，尽快制定出台与更高水平对外开放相适应的《海南自由贸易港数据跨境流动管理条例》，先行先试国际高标准数据跨境流动规则。同时避免“画地为牢”，处理好与周边城市及其

① 李宏兵、柴范、翟瑞瑞：《跨境数据流动的全球态势、规则比较与中国策略》，《国际经济合作》2023 年第 6 期，第 36—37 页。

② 梅傲、李淮俊：《数字贸易中数据跨境流动规则的新发展：基于〈数据出境安全评估办法〉与 DEPA 的比较》，《企业经济》2023 年第 4 期，第 155 页。

③ 韩龙：《论〈海南自由贸易港法〉对我国法治的重大发展》，《中国高校社会科学》2023 年第 1 期，第 76—77 页。



他自贸试验区，与香港和澳门两个自由港，以及
与RCEP成员国和“一带一路”共建国家等各方
面之间的联动关系。^①

（二）实施数据跨境流动分类分级管理

首先，明确重要数据识别标准。重要数据识别标准包括数据类型、数据来源、数据价值等方面的要求。建议海南自由贸易港以《中华人民共和国数据安全法》《统计数据分类分级标准规范（2022）》中对于重要数据的定义为参照，并结合自身经济社会发展实际，先在先进制造业、现代服务业等本地优势特色产业领域制定重要数据识别标准，再逐步完善其他行业领域重要数据识别标准。

其次，及时出台重要数据目录。重要数据与核心数据目录是开展数据跨境流动安全评估的重要依据。海南自由贸易港可以根据数据泄露或被非法获取、非法利用可能对国家安全、社会公共利益、商业秘密、个人隐私等造成的危害程度，探索对不同类型数据进行敏感性分级，为后续制定重要数据目录做好数据梳理工作。充分利用《促进和规范数据跨境流动规定》《网络数据安全管理条例》赋予自由贸易区（港）的负面清单和重要数据目录制定权，并参照上海自由贸易试验区（临港片区）“从企业到行业、从案例到清单、从正面到负面”的实践经验，制定出台体现海南自由贸易港开放发展特色的重要数据目录。

最后，提高数据出境风险评级机制灵活性。结合海南自由贸易港重点行业领域发展的实际情况，定期检查和评估各行业领域数据跨境流动风险。完善包括风险识别、风险分析、风险评价和风险控制等在内的数据出境风险评估流程，规定数据出境风险评级工作操作规范，政府管理部门在对数据出境风险评估的实施过程和结果审批中应严格遵循操作规范，保证数据跨境流动管理行为的正当性与合法性。

（三）构建数据跨境流动风险防控体系

第一，构建数据出境安全评估机制。为减少数据跨境流动风险，海南自由贸易港应尽快建立数据出境安全评估机制。应该设立具有相对独立地位的数据跨境流动监管机构，主要负责数据出境安全评估，兼顾数据入境安全审核等工作，提高数据出入境监管的专业性和效率。^②制定出台《海南自由贸易港数据出境安全评估办法》，为重要数据出境安全评估工作提供相应的法律依据。为企业数据出境评估提供政府服务指引，在不增加企业数据出境合规负担的情况下，激发企业和政府在数据出境安全评估中的联动作用。还可以探索引入第三方专业评估机构，提升数据出境安全评估的中立性、客观性、有效性、准确性。

第二，建立多元化数据安全出境路径。一是优化个人信息出境路径。以标准合同为例，海南自由贸易港可在已有标准合同框架之下加入商业考量，制定符合对外贸易主要特征的个人信息出境标准合同。二是创设敏感数据出境路径。对敏感数据出境制定专门的评估办法，为敏感数据单独创设出境路径，加强敏感数据出境风险监管。三是开辟企业数据出境快速通道。对于同一企业在一定时期内所申报的出境数据信息内容基本相同的情况，可采取极简审核评估办法，开辟企业数据出境快速通道。

第三，创新数据跨境流动监管模式。积极借鉴国际数据跨境流动监管的有益实践经验，创新数据跨境流动监管模式。根据出境数据风险等级和敏感程度，对数据跨境流动过程中监管宽严程度及监管流程繁简作出适时调整，最大化便利数据跨境流动，平衡数据跨境流动的安全利益与经济效益。可借鉴欧盟建立数据跨境流动“白名单”的经验，以海南自由贸易港为对接窗口和开放平台，尝试与“一带一路”共建国家签署数据

① 参见符正平、彭曦：《广东自由贸易试验区联动关系研究》，《国际经济合作》2024年第3期，第59—67页。

② 陈颖、薛澜：《全球跨境数据流动治理的演进与趋势》，《国际经济合作》2024年第2期，第65—66页。

跨境流动专项协议，探索建立国别数据跨境流动制度安排，并定期评估“白名单”国家的数据保护能力，根据实际变化情况进行动态调整。针对跨境数字贸易、跨境电子商务、跨境金融服务等领域的跨境数据流动，可考虑先行先试建立境内关外的离岸数据中心，对其适当放宽或免于现有的数据传输法律监管，以便更好地服务支撑离岸业务创新发展。

第四，科技赋能数据跨境流动监管。一是加大信息技术研发投入，降低对国外开源软件的依赖，重视新兴技术在数据跨境流动“事中事后”监管中的应用，不断提升对跨境数据的安全管理和风险识别能力。二是加快建立起基于大数据和人工智能的数据跨境流动信息处理分析系统，可视化展示数据跨境流向及潜在风险点标识，加强对数据跨境流动风险发生的规律、动向、趋势的科学研判。三是借助优惠便利政策吸引海内外高端科技人才，以缓解目前大数据、人工智能、区块链等技术领域专业人才匮乏的问题。

（四）对接国际高标准数据跨境流动规则

切实落实 RCEP 数据跨境流动规则。践行 RCEP 中的数据安全和自由流动理念，探索建立数据跨境流动国际合作机制。海南自由贸易港作为“海上丝绸之路”与 RCEP 市场的重要枢纽，可以通过签署区域数字贸易协议、修订双边或多边自由贸易协定电子商务条款等方式，与“一带

一路”共建国家和 RCEP 成员国就数据跨境流动及其相关议题形成一揽子制度安排，为数据跨境流动规则的中国方案“增容扩圈”。以海南自由贸易港为平台，积极对接 RCEP 框架下的数据跨境流动争端解决机制，主动与 RCEP 缔约方就数据跨境流动问题的可诉性进行谈判，推动形成数据跨境流动争端解决的充分性互认机制。^①

主动对接 CPTPP 与 DEPA 数据跨境流动规则。一是对接数据安全及自由跨境流动规则。充分发挥改革创新自主权，通过完善立法等方式确定数据跨境流动安全评估、专业机构认证、标准合同等可操作的具体措施，不断完善数据跨境流动体制机制。针对部分特殊领域数据跨境流动建立健全相应监管制度，在推动数据跨境流动的同时保护好数据安全。二是对接个人信息保护规则。应注重对数据跨境流动中的个人信息保护，通过完善个人信息跨境流动监管法律法规，加强对个人信息收集、处理、存储、共享、流通等各个环节的法律规制，避免数据跨境流动中个人隐私信息泄露等风险发生。三是对接数据跨境流动例外规则条款。海南自由贸易港需要在符合合法公共政策目标且满足合理、必要、非歧视等条件下，对数据跨境流动和计算设施位置采取必要的限制措施，并尽可能减少对商业活动中数据跨境流动的限制，以满足企业数据跨境传输需求，营造国际一流数字营商环境。

（来稿日期：2024-07-07 修回日期：2024-10-03 责任编辑：黄格）

^① 梁昊光、焦思盈：《RCEP 框架下数字经济合作与区域经济治理研究》，《国际经济合作》2022 年第 4 期，第 8—10 页。

48 | Exploring Establishment of Rule System for Cross-border Data Flows With Chinese Characteristics: Taking Hainan Free Trade Port as Example

Li Meng Qin Jing

Shandong University of Science and Technology

Abstract: In the process of accelerating the construction of a free trade port with Chinese characteristics in Hainan, cross-border data flows are not only an important symbol and content of higher-level opening-up but also the foundation and key to promoting the high-quality development of the digital economy and cross-border digital trade. The Hainan Free Trade Port relies on special regulatory policies such as “free flow through the first line and efficient control at the second line” and the independent customs operation throughout Hainan Island, so it has the inherent advantages of actively aligning with international high-standard economic and trade rules and taking the lead in building an international cross-border data flow hub port with Chinese characteristics. However, the Hainan Free Trade Port currently faces risks and challenges in promoting cross-border data flows, such as threats to national security, infringements on trade secrets, and breaches of personal privacy. Therefore, the Hainan Free Trade Port needs to actively learn from beneficial international experience in regulating cross-border data flows and actively align with the cross-border data flow rules in high-standard international economic and trade agreements such as Regional Comprehensive Economic Partnership, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership and Digital Economy Partnership Agreement. By improving the laws and regulations on cross-border data flows, strengthening the classification and grading management of such flows, and constructing a risk prevention and control mechanism, the Hainan Free Trade Port can accelerate the establishment of a rule system for cross-border data flows suitable for higher-level opening-up, to promote orderly cross-border data flows under controllable risks and steadily expand high-level institutional opening-up.

Keywords: Hainan Free Trade Port, cross-border data flows, rule system, international experience, institutional opening-up

JEL classification: F10, F40

58 | US Outbound Investment Security Review Mechanism and China's Responses

Yin Wei Zhu Yifang

Southwest University of Political Science & Law

Abstract: The US is currently establishing a security review mechanism for outbound investment to restrict its scientific and technological investment in China. This mechanism, designed to maintain the US global technological dominance, specifically targets strategic competitors, primarily China, through precise scrutiny over cutting-edge science and technology sectors. Rooted in strategic maneuvering to alleviate crises in the US global technological hegemony and divert domestic political and economic tensions amid great power competition, this initiative will exert pressure on Chinese enterprises' development and industrial upgrading, trigger demonstration effects among US allies, and destabilize the international investment governance framework. In response, domestically, China should foster a sound investment ecosystem, strategically leverage counteractive legislation, and refine its outbound investment protection mechanisms to enhance governance capabilities in international investment. Internationally, China should persistently advance institutional opening-up, deepen bilateral and regional investment cooperation, strengthen development-oriented communication frameworks, and judiciously deploy international mechanisms to safeguard China's legitimate rights and interests and developmental interests.

Keywords: outbound investment, security review, US investment in China, investment restrictions, scientific and technological competition

JEL classification: F21, F52, K33